

Storia del diritto medievale e moderno

Lezione 16

Dr. Benedetta Rinaldi Ferri

benedetta.rinaldiferri@uniroma3.it

Il passato nel diritto contemporaneo

Il punto della lezione

La cultura giuridica italiana intrattiene un rapporto vivo con il passato. L'istituto antico tiene luogo di soluzione per problemi del tutto interni al nostro tempo.

→ Come e perché?

Il passato nel diritto contemporaneo

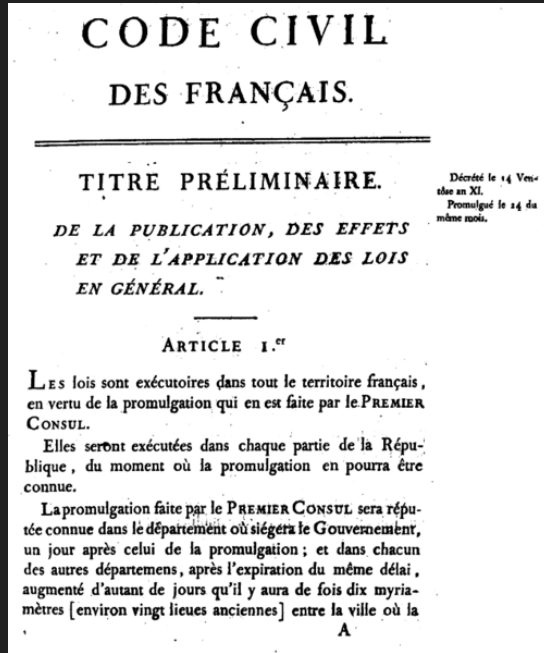
Il punto della lezione

passato s.m. 1. Di quanto è compreso nell'ambito di tempo trascorso, in contrapposizione o comunque in rapporto col presente o col futuro: *l'inverno p.*; *le gioie p.*; *i dolori p.*; *i grandi del p.* / La contrapposizione al presente si configura part. come desuetudine (*moda p.*), mentre il rapporto può cristallizzarsi in riferimenti a precedenti morali e sociali per lo più negativi (*una donna che ha un p.*; *col suo p. gli sarà difficile trovare un posto*). 2. Può indicare anche...

(Devoto Oli *minor*)

Il passato nel diritto contemporaneo

Il *Code Napoléon* (1804)



- Il *Code civil des Français* — comunemente chiamato «Code civil» o «Code Napoléon» — è un codice giuridico che riunisce *in uno codice* regole di diritto privato: persone (Libro I), beni (Libro II) e materie più eterogenee come modi di acquisto della proprietà, successioni, obbligazioni e contratti (Libro III).
- Fu promulgato il 21 marzo 1804 da Napoleone Bonaparte. Conta 2.281 articoli originari, di cui molti ancora in vigore.
- Simbolo di modernità giuridica, il *Code Napoléon* ha ispirato i codici di molti altri paesi (Italia, Spagna, Romania, Louisiana, America Latina etc.)

Vedi per un caso recente di opzione per la *civil law*: codificazione cinese

Il passato nel diritto contemporaneo

Il *Code Napoléon* (1804)

Elementi di modernità:

- Laicizzazione del matrimonio (contratto di diritto civile)
- Parificazione successoria di maschi e femmine
- Proprietà individuale: piena e assoluta
- Volontarismo contrattuale

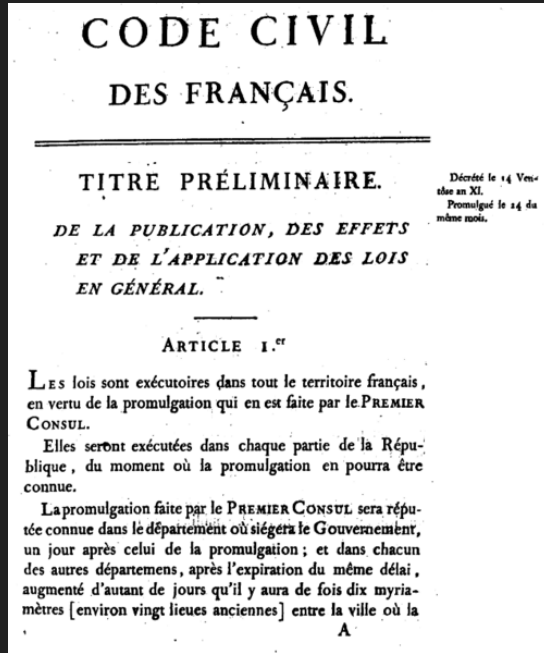
Dal punto di vista del sistema:

- Il codice ambisce alla completezza → divieto di *non liquet* per il giudice

nota bene La famiglia resta nondimeno estremamente autoritaria: centrata sull'autorità del *pater familias*, a cui l'ordinamento conferisce anche poteri di arresto (vedi gli studi di Paolo Ungari)

Il passato nel diritto contemporaneo

Il *Code Napoléon* (1804)



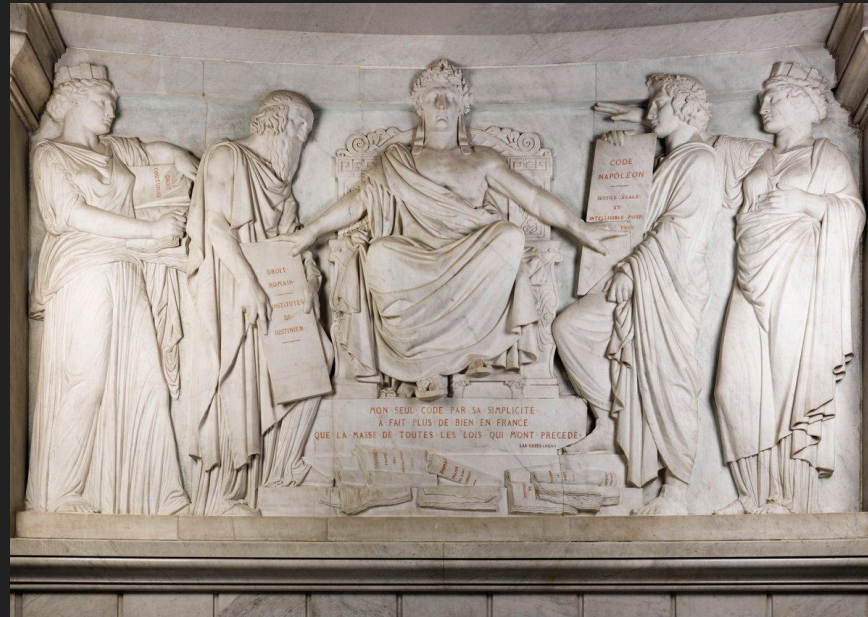
L'art. 7 della legge 21 marzo 1804 dichiara:

À compter du jour où ces lois sont exécutoires, les lois romaines, les ordonnances, les coutumes générales ou locales, les statuts, les réglemens, cessent d'avoir force de loi générale ou particulière dans les matières qui sont l'objet desdites lois composant le présent Code.

A datare dal giorno in cui il Codice Napoleone sarà posto in attività, le leggi romane, le ordinanze, consuetudini generali o locali, gli statuti o regolamenti cesseranno di avere forza di legge generale o particolare nelle materie che formano oggetto delle disposizioni contenute nel Codice civile. (trad. Ferrante, 2025)

Il passato nel diritto contemporaneo

Il *Code Napoléon* (1804)



Bassorilievo del *Code civil*: Paris, Invalides.

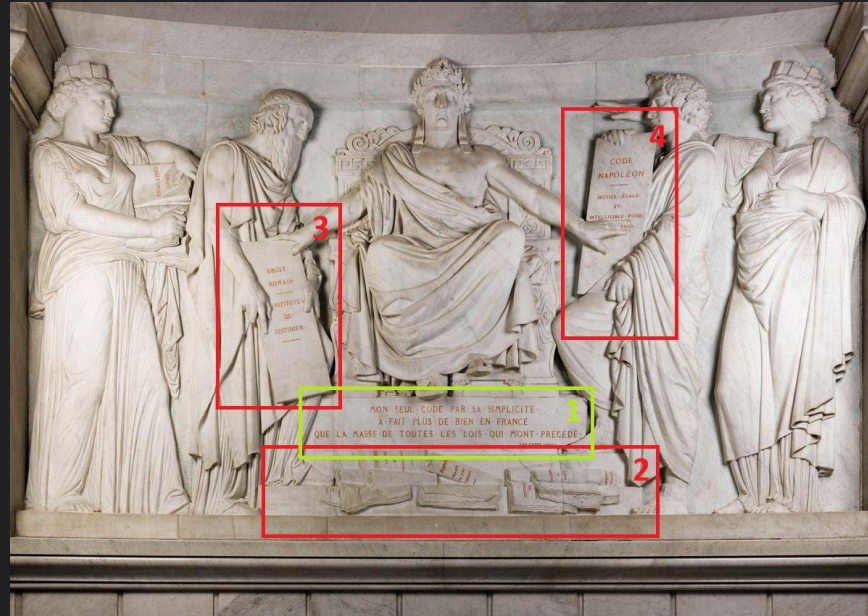
Il passato nel diritto contemporaneo

Il *Code Napoléon* (1804)

(3) Diritto romano / Istituzioni di Giustiniano

(1) “Il mio codice a esso solo per la sua semplicità ha portato più beneficio alla Francia che la massa di tutte le leggi che mi hanno preceduto.”

(2) copie stracciate di diritti consuetudinari, *lois anciennes*, obbligazioni.



(4) Code Napoléon /
*Giustizia eguale e
intelligibile per tutti*

Bassorilievo del *Code civil*: Paris, Invalides.

Il passato nel diritto contemporaneo

I codici in Europa

Diffusione dei codici civili in Europa

- 1807 — Westfalia e Stati satelliti francesi: Code Napoléon applicato direttamente
- 1811 — Austria: ABGB, autonomo
- 1819 — Regno delle Due Sicilie
- 1837 — Paesi Bassi
- 1865 — Italia unita (Codice Pisanelli): modello francese adattato
- 1864 — Romania
- 1867 — Portogallo
- 1889 — Spagna

Eccezioni significative: la Germania resiste fino al BGB (1900), per il prevalere dell'orientamento della scuola storica di Savigny; l'Inghilterra rimane fedele alla *common law*.

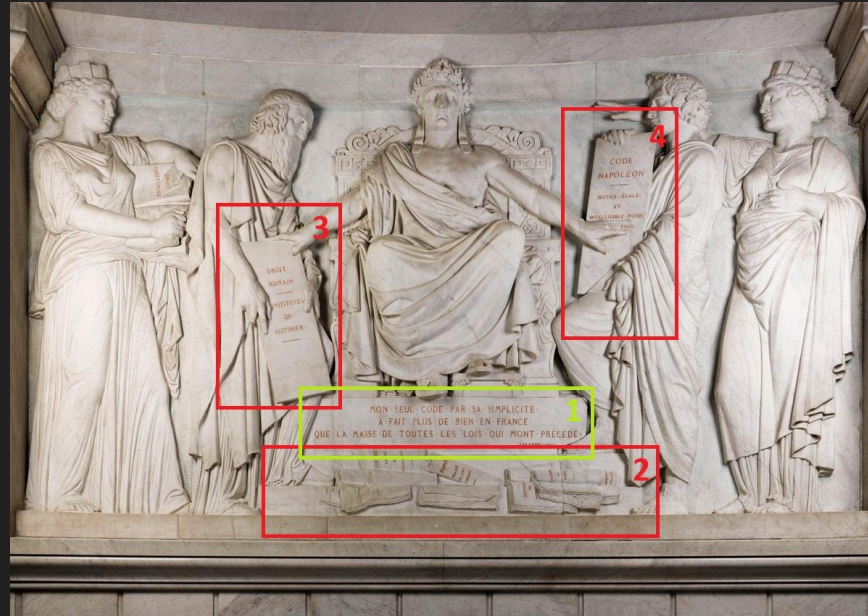
Il passato nel diritto contemporaneo

Quale passato per l'avvenire?

(3) Diritto romano / Istituzioni di Giustiniano

(1) *“Il mio codice a esso solo per la sua semplicità ha portato più beneficio alla Francia che la massa di tutte le leggi che mi hanno preceduto.”*

(2) copie stracciate di diritti consuetudinari, *lois anciennes*, obbligazioni.



(4) Code Napoléon /
*Giustizia eguale e
intelligibile per tutti*

Bassorilievo del Code civil: Paris, Invalides.

Il passato nel diritto contemporaneo

Usi tecnici del passato



Il caso di Centopietre: monumento funerario altomedievale nel Comune di Patù (LE)

Il passato nel diritto contemporaneo

Usi tecnici del passato

- Nel gennaio 2026, la Corte di Cassazione si pronuncia sul ricorso dei fratelli Scupola contro il Comune di Patù (Capo di Leuca) → *negatoria servitutis*
- In gioco: l'esistenza di una servitù d'uso pubblico sull'area di Centopietre, tomba alto-medievale del IX sec. su terreno privato
- I giudici di merito avevano riconosciuto la servitù — non per usucapione ex art. 1158 c.c. (come richiesto dal Comune), ma per un istituto presumibilmente più antico: la *dicatio ad patriam*, cioè la messa a disposizione del bene da parte del proprietario che la Corte rinviene anzitutto nel Digesto.

nota bene a mente dell'art. 1158 c.c., *la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni.*

Per la *dicatio ad patriam*, si richiede invece per giurisprudenza costante un comportamento attivo o omissivo con cui il proprietario metta volontariamente, con carattere di continuità e non di precarietà o di tolleranza, una cosa propria — oggettivamente idonea al soddisfacimento, in astratto, di un'esigenza comune ad una collettività indeterminata di cittadini - a disposizione del pubblico.

Il passato nel diritto contemporaneo

Usi tecnici del passato

D. 41.1.41. ULPIANO, nel libro nono All'editto. Le statue poste in una città non sono dei cittadini e ciò affermano Trebazio e Pegaso, ma il pretore deve prestare la propria attività affinché <non sia rimosso> ciò che è stato posto in un luogo pubblico con l'intenzione di non permettere ad un privato di rimuoverlo, neppure a chi l'abbia posto. Dunque, i cittadini dovranno essere sia tutelati con una eccezione contro colui che lo richieda in giudizio sia supportati da un'azione contro il possessore.

D. 42.5.29. PAOLO, nel libro quinto Alla legge Giulia e Papia. Fufidio riferisce che le statue poste in un luogo pubblico, venduti i beni di colui in onore del quale furono poste, non siano del compratore dei beni di costui, ma o siano pubbliche, se siano state poste ad ornamento del municipio, o siano di colui in onore del quale furono poste: e in nessun modo possono essere rimosse.

Vedi anche D. 43.24.11.1 e D. 44.1.23.

Il passato nel diritto contemporaneo

Usi tecnici del passato

Che la giurisprudenza italiana si rivolga al passato come a un serbatoio di risorse interpretative non è una novità. Come si è detto, la cultura giuridica italiana intrattiene un rapporto vivo e privilegiato con il passato.

Si noti però:

- Questa particolare attitudine dei nostri giuristi si deve con qualche probabilità all'influenza delle scuole tedesche su quelle italiane tra XIX e XX secolo [Conte, 2012](#); [Id. 2002](#)
- Da queste scuole, i giudici ereditano anche una certa disinvoltura nella selezione del passato utile e di quello meno utile. v. con particolare riguardo alla vicenda dei “beni comuni”

Il passato nel diritto contemporaneo

Usi tecnici del passato



Il passato nel diritto contemporaneo

Usi tecnici del passato

[Corte di cassazione di Roma, udienza 9 marzo 1887](#). Richiesta di esprimersi sul ricorso del principe Borghese contro il Comune di Roma che si era visto concedere dal Tribunale l'azione di reintegrazione nel possesso nello *ius deambulandi* nell'omonimo villa, ai sensi dell'art. 695 c.c. 1865, la Corte si sofferma sull'utilità del diritto pre-codicistico. Alle parti che si confrontano sui precedenti di diritto romano, la Corte risponde:

*Osserva finalmente che, data l'indole speciale del diritto, di cui ora si disputa, le tradizioni del giure romano, alle quali si accenna dalle parti, o sono poco opportunamente invocate, o porgono l'indizio di regole che la legislazione vigente ha ora completate. Il diritto, come la vita, ha il suo eterno divenire, e a regole antiche non si possono costringere i fatti nuovi senza forzarne le conseguenze. Dalle dottrine romane puossi trarre solamente un argomento di comparazione con quelle moderne e vigenti sull'uso pubblico, rispetto alla privata proprietà; e la comparazione è anch'essa dimostrazione. / **E, veramente, è fatto nuovo, rispetto al diritto classico, l'uso pubblico che si sovrappone alla privata proprietà; è fatto nuovo la loro simultanea coesistenza. Questo spezzare il dominio in quote ideali non solo, ma in varie categorie di diritti per quante fossero le utilità di un fondo, trae origine dal condominio iuris germanici, non dal rigore angusto del diritto quiritario. Per questo, il carattere della proprietà si volle nettamente e recisamente distinto...***

Vedi per una riedizione recente degli atti: [Orlando e Angiolini, 2025](#)

Il passato nel diritto contemporaneo

Usi tecnici del passato

Corte di cassazione, sentenza n. 429/2026. Nell'esprimersi sulla fattispecie di *dicatio ad patriam* (sottratta al termine ventennale) - specie in quanto differisce da dediche in senso improprio, da regolarsi secondo l'art. 1158 c.c. -, dall'usucapione ex art. 1158 c.c., la Corte scrive:

Questa ricostruzione è conforme alle origini dell'istituto, che affonda le sue radici addirittura nel Digesto, nel quale però la dicatio ad patriam era riferita ai beni mobili (tipicamente statue di personaggi insigni, o di divinità) che alcuni proprietari privati collocavano in luoghi pubblici a proprie spese per destinarli alla venerazione, o al culto della collettività dei cives, e che in ragione di tale vincolo di scopo, pur restando di proprietà privata, subivano, a tutela dell'interesse della collettività, delle limitazioni quanto, in particolare, alle facoltà di rimozione o di spostamento ad opera del privato proprietario. Con l'evoluzione maturata nella giurisprudenza di questa Corte a partire dalla metà dell'800 la dicatio ad patriam è stata estesa alle servitù ed ai diritti di uso pubblico su beni immobili, ma ha mantenuto l'elemento distintivo della manifestazione inequivoca della volontà del privato di mettere a disposizione il bene di sua proprietà dell'interesse della collettività dei cives e dell'oggettiva destinabilità in astratto del bene, per le sue caratteristiche, ad un fine pubblico, analogamente a quanto accade per i beni demaniali.

Il passato nel diritto contemporaneo

Osservazioni conclusive

Possiamo ora precisare la nostra tesi:

- La giurisprudenza intrattiene un rapporto vivo con il passato.
- Questo rapporto può essere a volte un po' disinvolto. Ai giuristi piace la “storia ideologica” (cit. Conte).
- Nel caso in esame, si è visto come a un uso interpretativo dell'antico (*Villa Borghese*) sia seguito un uso puramente inventivo e normativo (*Centopietre*).

Gli storici del diritto che insegnano nelle facoltà di Giurisprudenza sono decisamente inefficaci!